



NOTA INFORMATIVA PREVIA

Deber general de información sobre los aspectos recogidos en el artículo 122 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RDOSSEAR).

“TERCEROS”

1- DATOS DE LA ENTIDAD ASEGURADORA

MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. tiene su domicilio social en España, Ctra. de Pozuelo nº 50, 28222, Majadahonda (Madrid), y en su actividad aseguradora se halla sometida a la supervisión y control del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. (Clave de la entidad: C-0058).

El informe sobre la situación financiera y de solvencia del Asegurador regulado en el artículo 80 de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras se encuentra a su disposición en la página web <https://www.mapfre.com/solvencia/>, donde puede acceder al mismo.

Cuando la distribución de los contratos de seguro se lleva a cabo directamente por la compañía aseguradora, se informa de que los empleados comerciales de la misma perciben por dicha distribución una retribución variable, de lo que les informamos en cumplimiento de la normativa en materia de distribución de seguros.

2- NOMBRE DEL PRODUCTO

“TERCEROS”, para vehículos hasta 3.500 kg según su masa máxima autorizada, tales como, turismos, adaptación de turismo, derivado de turismo, furgoneta, furgoneta combi y todo terreno. (Condicionado General en www.mapfre.es).

3- INFORMACIÓN BÁSICA PREVIA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO

- ✓ **La información básica previa** para la suscripción del seguro es la siguiente:
- ✓ Datos del conductor (edad, antigüedad del carnet, etc.).
- ✓ Datos del vehículo (marca, modelo, antigüedad, uso, zona de circulación, etc.).
- ✓ Historial de siniestralidad. Si su aseguradora anterior estaba adherida al Fichero SINCO, con los últimos 5 dígitos de la póliza es suficiente para su consulta. En caso contrario será preciso certificado de antecedentes siniestros de su anterior compañía aseguradora.

- ✓ **Veracidad de la información**

La base para la valoración del riesgo y determinación de la prima del seguro se fundamenta en la información que se facilite a la entidad por el asegurado en el cuestionario, en cualquier otro documento o verbalmente, por lo que la misma deberá ser veraz, por cuanto su inexactitud o insuficiencia podrá dar lugar a la pérdida del derecho a la prestación, si hubiere mediado dolo o culpa grave, o la indemnización podrá reducirse proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiere aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo, por aplicación de la “Regla de Equidad” o la “Regla proporcional”, tal y como se recoge en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (artículos 10 y 30).

- ✓ **La prima**

El precio del seguro que el asegurado paga al asegurador que incluye los tributos y recargos repercutibles al tomador del seguro.



4- NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN

Cualquier modificación de la póliza (cambio o transmisión del vehículo, cambio o inclusión de conductor, cambio de domicilio habitual, etc.), tal y como se recoge en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (artículos 11, 12, 13 y 34).

5- DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS Y OPCIONES OFRECIDAS

- ✓ Responsabilidad civil de suscripción obligatoria.
- ✓ Responsabilidad civil suplementaria hasta 50.000.000 € por accidente.
 - Los daños ocasionados por los objetos transportados por el vehículo asegurado.
- ✓ Seguro del conductor-Accidentes personales:
 - Fallecimiento (opciones contratables desde 30.000 € hasta 250.000 €).
 - Invalidez permanente (según baremo; límite contratable desde 30.000 € hasta 250.000 €).
 - Asistencia sanitaria (límite contratable desde 30.000 € hasta 250.000 €; máximo 365 días).
 - Indemnización por fallecimiento del asegurado y su cónyuge en el mismo accidente si el beneficiario es el hijo de ambos menor de edad (doble de la indemnización que corresponda por fallecimiento).
 - Indemnizaciones complementarias por adaptación del vehículo o para la adquisición de otro (2.000 € por accidente si una de las secuelas tiene un porcentaje igual o superior al 60% según el baremo).
 - Indemnización para adecuación de la vivienda (15.000 € por accidente, si una de las secuelas tiene un porcentaje igual o superior al 60% según el baremo).
 - Indemnización por necesidad de ayuda de otra persona (si una de las secuelas tiene un porcentaje igual o superior al 80% según el baremo).
 - Ayuda psico-emocional (hasta 3 meses).
 - Siempre que esté contratada la modalidad de Responsabilidad Civil Ampliada, cuya inclusión figure expresamente recogida en las Condiciones Particulares de la póliza, las garantías de Fallecimiento e Invalidez Permanente se extienden al tomador del seguro y al conductor declarado como habitual en las Condiciones Particulares de la póliza, por los daños corporales sufridos como peatones o ciclistas en cualquier accidente de circulación, en el que resulte implicado además algún vehículo de motor, excluida la practica profesional del ciclismo.

La cuantía de la indemnización es el 50% de la que le hubiera correspondido por las mismas garantías, incluidas las indemnizaciones complementarias del artículo 44 bis y 42.2, cuando procedan, si el accidente de circulación lo hubiera sufrido conduciendo el vehículo asegurado.
- ✓ Defensa jurídica hasta 3.000 € por accidente:
 - Defensa penal del conductor autorizado y legalmente habilitado y reclamación de daños del vehículo y reclamación de lesiones de los ocupantes y conductor.
 - Reclamación de daños del tomador como peatón.
 - Cuando se contrate la cobertura de “Responsabilidad Civil Ampliada” se amplía la cobertura a la reclamación de daños al tomador como ciclista y al conductor como peatón/ciclista en accidente de circulación (excluida la práctica profesional del ciclismo).
- ✓ Asistencia en viaje.



Se pueden contratar OPCIONALMENTE las siguientes coberturas:

✓ **Responsabilidad civil ampliada (hasta 60.200 € por accidente):**

- La responsabilidad civil en que pueda incurrir el tomador del seguro y conductor declarado como habitual cuando intervengan como ciclista en un accidente de circulación en el que resulte implicado además, algún vehículo de motor, excluida la práctica profesional del ciclismo.
- La responsabilidad civil en que pueda incurrir el propietario por incendio o explosión del vehículo asegurado estacionado en el garaje del domicilio habitual.

✓ **Gestiones para la defensa en multas y Orientación al asegurado.**

✓ **Indemnización por privación del permiso de conducir (37 €/ por día; desde 1 mes hasta 3 meses; se contrata junto con la cobertura de Gestiones para la defensa en multas y Orientación al asegurado).**

✓ **Intereses y gastos del préstamo para la reparación del vehículo (máximo 15% de la Tasa Anual Equivalente-TAE).**

✓ **Indemnización grandes daños.**

✓ **Franquicia**

La póliza no tiene cantidad fija o proporcional que ha de soportar el asegurado en caso de accidente.

✓ **Defensa jurídica**

El asegurado tiene el derecho a confiar la defensa de sus intereses, a partir del momento en que tenga derecho a reclamar la intervención del asegurador según lo dispuesto en la póliza, a un abogado de su elección.

✓ **Riesgos Consorciables**

Es cometido del Consorcio de Compensación de Seguros (www.conorseguros.es) satisfacer a los asegurados las indemnizaciones derivadas de siniestros extraordinarios, tal y como se recoge en el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguro (artículo 8).

El Consorcio asume los daños producidos a las personas y en los bienes cuando esté contratada en la póliza cualquiera de las coberturas de daños, responsabilidad civil, incendio, robo, rotura de lunas o seguro de accidentes. En la cobertura de responsabilidad civil del automóvil, se establece la posibilidad de aplicar una franquicia a cargo del asegurado.

✓ **Ámbito territorial**

Este seguro proporciona cobertura en el Espacio Económico y de los Estados adheridos al Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y de otros Estados asociados (Estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Andorra, Reino Unido, Serbia, Suiza, Bosnia-Herzegovina y Montenegro), salvo las coberturas de Gestiones para la defensa en multas y orientación al asegurado, Indemnización por privación del permiso de conducir, Intereses y gastos del préstamo para la reparación del vehículo que se garantizan en España y Asistencia en viaje que se garantiza en todos los países de Europa y los países ribereños del mediterráneo no europeos.

✓ **Límites cuantitativos del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria**

Los importes de la cobertura el seguro obligatorio, tal y como se recoge en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (artículo 4) son:

- Daños a las personas, 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas.



- Daños en los bienes, 15 millones de euros por siniestro.

✓ **Inoponibilidad por el asegurador**

El asegurador no podrá oponer aquellas cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura del seguro al ocupante sobre la base de que este supiera o debiera haber sabido que el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol o de otra sustancia tóxica en el momento del accidente. Tampoco se podrán oponer frente al perjudicado, la existencia de franquicias, ni en el caso del tomador, conductor o perjudicado, la no utilización de la declaración amistosa de accidente, tal y como se recoge en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (artículo 6).

6- EXCLUSIONES DE COBERTURA

- 1) **Exclusiones del seguro obligatorio** (Seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor). Tal y como se recogen en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (artículo 5), quedan excluidos:

- ✓ Las lesiones o fallecimiento del conductor del vehículo causante del accidente.
- ✓ Los daños en los bienes sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas en él transportadas ni por los bienes de los que resulten titulares el tomador, el asegurado, el propietario o el conductor, así como los del cónyuge o los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los anteriores.
- ✓ Quienes sufrieran daños con motivo de la circulación del vehículo causante, si hubiera sido robado. Se entiende por robo la conducta tipificada como tal en el Código Penal.

El asegurador podrá repetir contra el tomador o el asegurado por la conducción del vehículo por quien carezca de permiso de conducir.

- 2) **Exclusiones del seguro voluntario** (aplicables al resto de coberturas contratadas):

- ✓ Los causados intencionadamente por el asegurado, salvo que haya sido impulsado por un estado de necesidad.
- ✓ Los riesgos de carácter extraordinario cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.
- ✓ Los producidos cuando el conductor del vehículo se encuentre en cualquiera de las situaciones que se señalan a continuación:
 - 1.º En estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o cuando de las pruebas de detección alcohólica practicadas después del siniestro al conductor del vehículo asegurado, resulte una tasa de alcohol en sangre o en aire espirado superior a la permitida reglamentariamente. Esta exclusión no será aplicable al propietario del vehículo cuando el conductor sea asalariado suyo, siempre y cuando no sea éste alcohólico o toxicómano habitual.
 - 2.º No disponer de permiso o licencia vigente que habilite a la conducción del vehículo asegurado.
- ✓ Los que se produzcan con ocasión de la sustracción ilegítima del vehículo asegurado, sin perjuicio de lo dispuesto en las modalidades de Robo, si estuviera contratada.
- ✓ Los que se produzcan cuando por el asegurado o por el conductor se hubiesen infringido las disposiciones reglamentarias en cuanto a requisitos y número de personas transportadas, peso o medida de la carga y dicha infracción haya sido la causa determinante del accidente.



- ✓ Los causados por carburantes, esencias minerales y otras materias inflamables, explosivas o tóxicas transportadas en el vehículo asegurado, aunque se hubiesen producido como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza.
- ✓ Los derivados de la celebración de pruebas deportivas con vehículos a motor, así como carreras, concursos o pruebas preparatorias, aunque no sean en circuitos especialmente destinados al efecto o habilitados por dichas pruebas.
- ✓ Los derivados de la realización de tareas industriales o agrícolas por vehículos a motor especialmente destinados para ello.
- ✓ La circulación dentro del recinto de acceso restringido de aeropuertos.
- ✓ Los descritos en las exclusiones específicas contenidas en cada una de las coberturas de seguro de esta póliza.
- ✓ Conflictos armados (haya mediado o no declaración oficial de guerra).
- ✓ Los que tengan su origen o deriven, directa o indirectamente, de la energía nuclear o de energías similares, o de la contaminación radiactiva, con independencia de otras causas concurrentes.

3) Exclusiones específicas aplicables en particular a cada una de las coberturas contratadas:

Responsabilidad Civil Suplementaria y Responsabilidad Civil Ampliada. No cubren:

- ✓ Las lesiones o fallecimiento del conductor del vehículo asegurado.
- ✓ Los daños sufridos por el vehículo asegurado, salvo que por el tomador se haya concertado alguna modalidad de seguro para su cobertura total o parcial.
- ✓ Los daños sufridos por las cosas transportadas en el vehículo asegurado.
- ✓ Los daños sufridos por los bienes de los que sean titulares el tomador, asegurado, propietario, conductor, así como los del cónyuge o los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los anteriores.
- ✓ Los daños producidos por las cosas transportadas en el vehículo asegurado, salvo en automóviles turismos de uso particular.
- ✓ Las responsabilidades por daños causados, directa o indirectamente, por cualquier perturbación del estado natural del aire, de las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, del suelo y subsuelo y, en general, del Medioambiente, provocadas por:
 - Emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fugas, descargas, escapes, derrames o filtraciones de agentes contaminantes.
 - Radiaciones, ruidos, vibraciones, olores, calor, modificaciones de la temperatura, campos electromagnéticos o cualquier otro tipo de ondas.
 - Humos tóxicos o contaminantes originados por incendio o explosión.
 - Cualquier reclamación por responsabilidad medioambiental basada en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y normativa de desarrollo, que fuera exigida o exigible por la Administración Pública, o basada en la transposición de la Directiva Europea 2004/35/CE (Directiva sobre Responsabilidad Medioambiental), o cualquier responsabilidad medioambiental exigida o exigible por la Administración Pública para la reparación de un daño causado al agua, al suelo o a las especies silvestres o ecosistemas, ya sea originado por contaminación o por cualquier otra causa, así como cualesquiera gastos efectuados para evitar dicho daño.



Seguro del Conductor-Accidentes Personales. No cubre:

- ✓ En el Asesoramiento en Trámites Administrativos por Fallecimiento del Conductor: La Aseguradora no reembolsará honorario o gasto alguno por la intervención de cualquier profesional en los trámites establecidos en este artículo.
- ✓ En el Tratamiento Médico del Asegurado: La Aseguradora no responderá de la agravación de las lesiones cuando, por culpa del lesionado, no se hayan observado las prescripciones médicas establecidas al efecto.
- ✓ En la Garantía de Invalidez Permanente:
 - No es indemnizable como invalidez permanente perjuicio estético alguno.
 - Si un miembro u órgano afectado por el accidente presentaba, con anterioridad al mismo, amputaciones o limitaciones funcionales, el porcentaje se determinará por la diferencia entre el que corresponda a la invalidez preexistente y el de la que resulte del accidente.
- ✓ En la Garantía de Asistencia Sanitaria:
 - Queda excluida la cirugía estética.
 - Se excluyen los gastos de asistencia sanitaria cuando estén cubiertos por el Seguro del Automóvil de Suscripción Obligatoria o por el de Accidentes de Trabajo.
- ✓ En Ayuda Psico-emocional. En Caso de Grave Accidente de Circulación y Robo con Intimidación: La Aseguradora no reembolsará honorario o gasto alguno por la intervención de cualquier profesional ajeno a la Aseguradora.

Defensa Jurídica. No cubre:

- ✓ El pago de las multas, los recursos contra éstas y cualquier gasto originado por las sanciones impuestas al asegurado por las autoridades competentes.
- ✓ Los gastos derivados de reclamaciones injustificadas por carecer de medio de prueba suficiente que la haga viable, o que lo sean en función de la responsabilidad del accidente, así como las manifiestamente desproporcionadas con la valoración de los daños y perjuicios sufridos. No obstante, la Aseguradora, en este último caso, asumirá el pago de dichos gastos con el alcance y los límites previstos en la póliza si el asegurado ejercita las acciones judiciales por su cuenta y a su costa y obtiene una resolución favorable o una indemnización en cuantía similar a su pretensión inicial. Para ello la Aseguradora se obliga a comunicar al asegurado dicha circunstancia y a realizar aquellas diligencias que por su carácter urgente sean necesarias al objeto de no causarle indefensión.
- ✓ La defensa de la responsabilidad civil del conductor o del propietario del vehículo. Por tanto, la defensa penal del conductor autorizado no incluye gasto o complemento alguno por la defensa de su responsabilidad civil, la del propietario, así como, en su caso, la de la propia Aseguradora.

Asistencia en Viaje. No cubre:

- ✓ Los servicios que se hayan concertado sin la previa comunicación y sin consentimiento de la Aseguradora.
- ✓ Las asistencias a los ocupantes del vehículo asegurado, transportados gratuitamente mediante «autostop».
- ✓ Las operaciones tales como descarga, transbordo, recarga, depósito o transporte, que deban efectuarse respecto de las mercancías propias o ajenas que se transporten en el vehículo.

Gestiones para la Defensa en Multas y Orientación al Asegurado. No cubre:

- ✓ La preparación y redacción de escritos por infracciones cometidas con anterioridad a la fecha de efecto de esta cobertura.



- ✓ La preparación y redacción de escritos por infracciones a las normas u ordenanzas municipales reguladoras de aparcamiento (ORA, OTA) y de carga y descarga, así como a la normativa de ordenación del transporte terrestre de mercancías y personas.
- ✓ Los recursos contencioso-administrativos o cualquier otro recurso interpuesto ante los órganos judiciales, aunque se derive de sanciones administrativas.
- ✓ La constitución de depósitos, fianzas y avales preceptivos para la interposición de recursos contra la ejecución de sanciones, así como el pago de las multas o cualquier otra sanción pecuniaria.
- ✓ Los gastos de envío por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación efectuados por el asegurado, así como los que se originen para la presentación de escritos en los organismos correspondientes.

Indemnización por Privación del Permiso de Conducir. No cubre:

- ✓ La comisión de infracciones con anterioridad a la fecha de efecto de esta cobertura.
- ✓ La comisión de delitos cometidos con anterioridad a la fecha de efecto de esta cobertura.
- ✓ La sanción administrativa por conducción habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las permitidas reglamentariamente así como la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos, así como el incumplimiento de la obligación de someterse a las pruebas de detección de posibles intoxicaciones de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.
- ✓ La comisión de delitos contra la seguridad vial.
- ✓ La privación del derecho a conducir impuesta cautelarmente o como medida de seguridad.
- ✓ La pérdida de vigencia del permiso por la desaparición de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la autorización para conducir.

Intereses y Gastos Préstamo:

- ✓ El pago de cualquier cantidad o interés de penalización por mora o por acordar un plazo de carencia en el pago de los plazos o cuotas del préstamo, de conformidad con el contrato de préstamo suscrito.
- ✓ Cualquier operación de crédito que quede excluida de la normativa de contratos de crédito al consumo, que no constituya contrato de crédito al consumo de acuerdo con la misma o, aun siéndolo, que la operación de pago respecto de la que se reclame la cobertura se haya efectuado mediante tarjeta de crédito.

Indemnización Grandes Daños:

- ✓ Los que causen al vehículo asegurado los objetos y mercancías por él transportados, así como los ocasionados por la realización de operaciones de carga, descarga, almacenaje o cualquier acción de manipulación respecto de los mismos.
- ✓ Los que afecten al equipamiento, accesorios o piezas del vehículo asegurado que hayan sido instalados con posterioridad a su salida de fábrica, salvo que hayan sido expresamente declarados e incluidos en las Condiciones Particulares de la póliza.
- ✓ Los daños causados al vehículo asegurado en el caso de que no quede acreditada la existencia de un contrario identificado ni su intervención en el siniestro o cuando se discuta la intervención de este en el accidente. No obstante, la cobertura si se prestara en este último caso, una vez que se determine de forma indubitada la intervención de ambos vehículos en el accidente bien sea de forma amistosa o por resolución judicial firme.
- ✓ Los que afecten a equipos extraíbles de telefonía y orientación.



7- EL SINIESTRO

✓ Procedimiento para la declaración del siniestro

El tomador del seguro o el asegurado deberán comunicar al asegurador la ocurrencia del siniestro lo antes posible y como máximo dentro de los 7 días siguientes desde que lo hayan conocido. Asimismo, deberán facilitar a la Aseguradora cuanta información pueda necesitar respecto de las circunstancias del siniestro y transmitir cualquier notificación judicial, extrajudicial o administrativa que llegue a su conocimiento y esté relacionada con el siniestro. Dichas comunicaciones se podrán efectuar en cualquiera de las oficinas, en el teléfono 918 365 365 / 900 822 822 o por Internet (www.mapfre.es).

✓ Pérdida/Siniestro Total

Se entenderá por **pérdida total del vehículo asegurado** cuando el coste de su reparación sea superior al precio por el que puede adquirirse un vehículo de características, uso, estado y antigüedad similares al vehículo asegurado, en el momento inmediatamente anterior al accidente.

El **valor de nuevo** del vehículo es el precio de venta en España del vehículo asegurado en estado de nuevo, con inclusión de los impuestos legales y el **valor de mercado** del vehículo es el precio por el que normalmente puede adquirirse un vehículo de características, uso, estado y antigüedad similares al vehículo asegurado, en el momento inmediatamente anterior al accidente.

En la cobertura de “Indemnización de grandes daños” en caso de pérdida total del vehículo asegurado, salvo que se trate de un vehículo de segunda mano, se indemnizará al propietario, con el valor de nuevo del vehículo si el accidente se produce durante el primer año desde la primera fecha de matriculación del vehículo después de su salida de fábrica.

En todos los demás casos se indemnizará al propietario con el valor de mercado del vehículo en el momento inmediatamente anterior al siniestro, si éste se produce a partir del primer año de su primera matriculación o durante el primer año si se trata de un vehículo de segunda mano. Cuando la antigüedad del vehículo supere los 10 años la indemnización máxima es 1.250 €.

✓ Facultad de repetición cobertura seguro obligatorio

La entidad aseguradora, una vez efectuado el pago de la indemnización, podrá ejercer su derecho de repetición:

- a) **Contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si los daños materiales y personales causados fueren debidos a la conducta dolosa de cualquiera de ellos, o a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.**
- b) **Contra el tercero responsable de los daños.**
- c) **Contra el tomador o el asegurado por causas previstas en la Ley de Contrato de Seguro y conforme a lo previsto en el contrato, por la conducción del vehículo por quien carezca de permiso de conducir.**
- d) **En cualquier otro supuesto en que también proceda la repetición con arreglo a las leyes. La acción de repetición del asegurador prescribe por el transcurso del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que hizo el pago al perjudicado, tal y como se recoge en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (artículo 10).**

✓ El Parte Europeo de Accidente

Es una “declaración amistosa de siniestro”, que no implica reconocimiento de responsabilidad, pero una correcta consignación de todos los datos del accidente, agiliza los trámites de gestión y permiten resarcir al perjudicado de los daños materiales de su vehículo de una forma mucho más ágil.



8- CONDICIONES, PLAZOS Y VENCIMIENTOS DE LA PÓLIZA

✓ Periodo de vigencia del seguro y la prima

La duración del seguro, salvo que se establezca otra cosa en la póliza, tiene carácter anual, y podrá pactarse el fraccionamiento. El pago se efectuará mediante domiciliación bancaria o tarjeta de crédito o débito.

En caso de contratación a distancia, el tomador, cuando sea consumidor, esto es, persona física que actúe con un propósito ajeno a una actividad comercial o profesional propia, dispondrá de un plazo de 14 días naturales para desistir del contrato, sin indicación de los motivos y sin penalización alguna, siempre que no haya ocurrido el accidente.

Dicho plazo se contará desde el día de la celebración del contrato o desde la fecha en que la Aseguradora le entregue la póliza o documento de cobertura provisional. El tomador habrá de comunicarlo a la Aseguradora por un procedimiento que permita dejar constancia de la notificación de cualquier modo admitido en Derecho y estará obligado a pagar la prima correspondiente hasta el momento del desistimiento. En caso de que la prima hubiera sido cobrada, la Aseguradora reembolsará al tomador, dentro de un plazo máximo de 30 días naturales, dicho importe, salvo la parte correspondiente al periodo de tiempo en que el contrato hubiera tenido vigencia hasta el momento del desistimiento.

✓ Fraccionamiento de la prima

La entidad aseguradora informará de la prima correspondiente a cada una de las fracciones de la anualidad.

✓ Impuestos

En la prima del seguro quedan comprendidos el Impuesto sobre Primas de Seguros (IPS) y los recargos a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

✓ Las Causas más frecuentes para la determinación de la prima en años sucesivos son:

- Comportamiento siniestral.
- Actualización de la tarifa, tal y como se recoge en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR) (artículo 94).

9- INFORMACIÓN DEL HISTORIAL DE SINIESTROS PARA USO TRANSFRONTERIZO

A los efectos de que el tomador del vehículo asegurado precisara contratar un seguro de responsabilidad civil en otro Estado miembro, la entidad aseguradora con la que se tuviera contratado el riesgo, debería expedir a favor del propietario del vehículo y del tomador del seguro, en caso de ser persona distinta de aquél, previa petición de cualquiera de ellos, certificación acreditativa de los siniestros de los que se derive responsabilidad frente a terceros, correspondientes a los cinco últimos años de seguro, si los hubieres o, en su caso, una certificación de ausencia de siniestros, indicando los siguientes datos:

- El nombre de la entidad aseguradora que emite la declaración,
- fecha de emisión de la declaración,
- identificación del tomador de la póliza,
- dirección del tomador de la póliza,
- fecha de nacimiento del tomador de la póliza,
- fecha de efecto y fecha de vencimiento de la cobertura (periodo de seguro), y
- número de siniestros declarados de responsabilidad civil durante los últimos cinco años de cobertura (o al menos del periodo de seguro) y las fechas de los accidentes.



Esta información se facilitará traducida al inglés, en caso de que el tomador así lo solicitara.

10-INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN

✓ Procedimiento para la formulación de quejas o reclamaciones

Conforme a la normativa establecida para la protección de los usuarios de los servicios financieros, en el caso de que se suscite controversia en la interpretación o ejecución del presente contrato de seguro, el tomador del seguro, el asegurado, los beneficiarios y los terceros perjudicados o sus derechohabientes, podrán formular reclamación o queja mediante escrito dirigido a la Dirección de Reclamaciones de MAPFRE por escrito (Apartado de correos 281 – 28220 Majadahonda (Madrid), o por medios electrónicos a través de la Web www.mapfre.es, de conformidad con el Reglamento para la Solución de Conflictos entre las Sociedades del Grupo MAPFRE y los Usuarios de sus Servicios Financieros, que puede consultarse en la página Web “[mapfre.es](http://www.mapfre.es)”, y las normas de actuación que lo resumen y que se facilitan al tomador junto con este contrato.

Le informamos igualmente de que, de no estar conforme con la resolución de su reclamación, en aquellos casos en que sea competente para intervenir el Defensor del Asegurado de acuerdo con nuestras normas, Ud. podrá solicitar la remisión de la misma a dicho Defensor.

Asimismo, podrán formular reclamaciones y quejas los clientes de la Aseguradora, así como sus derechohabientes, en relación con la actuación de sus agentes de seguros y operadores de bancaseguros, de conformidad con el Reglamento y el procedimiento antes citado.

La reclamación podrá realizarse en soporte papel o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, conforme a lo previsto en la legislación que les resulte aplicable y en el teléfono 900 205 009.

Desestimada dicha reclamación o queja o transcurrido el plazo de dos meses desde su presentación, el usuario podrá formular reclamación o queja ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Paseo de la Castellana, 44, 28046, Madrid; página web, www.dgsfp.mineco.es), a cuyo efecto, si lo solicita, pondremos a su disposición el formulario correspondiente.

Solo con la expresa conformidad de las partes, podrán someterse las diferencias derivadas de la interpretación y cumplimiento de este contrato al juicio de mediadores o árbitros, de acuerdo a la legislación vigente.

✓ Jurisdicción aplicable

El contrato de seguro queda sometido a la jurisdicción española y, dentro de ella, será Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del mismo el del domicilio del Asegurado, a cuyo efecto este designará uno en España si estuviese domiciliado en el extranjero.

11-LEGISLACIÓN APLICABLE Y DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

- Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
- La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.
- Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
- Reglamento 1507/2008 de 12 de septiembre del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.
- Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.



- Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros.

✓ **La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones**

Es un órgano administrativo que depende de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siendo el órgano de control y supervisión de las entidades aseguradoras españolas.